

Số: 01/TB- ĐGDHA

Hải Phòng, ngày 18 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An tổ chức đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất đấu giá N07, N09, N10 có tổng diện tích 328,70 m² vào mục đích làm nhà ở tại khu đất 1200 m² cạnh nghĩa trang thuộc tờ bản đồ 10, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

A. Khu đất đấu giá

1. Khu đất đấu giá:

1.1. Đặc điểm khu đất đấu giá: 03 lô đất đấu giá N07, N09, N10 có tổng diện tích 328,70 m² vào mục đích làm nhà ở tại khu đất 1200 m² cạnh nghĩa trang thuộc tờ bản đồ 10, phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Vị trí khu đất được xác định theo mảnh trích đo địa chính tỷ lệ 1/1.000 do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng đo vẽ, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Nam Việt kiểm tra, được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 11/4/2023.

Ranh giới khu đất:

- Phía Đông Bắc giáp nghĩa trang liệt sỹ khu dân cư, đường quy hoạch.
- Phía Tây Bắc giáp đường hiện trạng.
- Phía Tây Nam và Đông Nam giáp khu dân cư hiện trạng.
- Diện tích đấu giá: 328,7 m² đất ở của 03 lô.

1.2. Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng khu đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng.

1.3. Mục đích đấu giá: Làm nhà ở theo quy hoạch đã được phê duyệt.

1.4. Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

1.5. Phương thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất để giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

1.6. Thời hạn sử dụng đất: Ổn định, lâu dài.

1.7. Nguồn gốc sử dụng đất: Đất do UBND phường Đông Hải 2, quận Hải An quản lý và đã được giải phóng mặt bằng sạch, quy hoạch chia lô đấu giá.

2. Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Bước giá

STT	Ký hiệu lô	Diện tích lô (m ²)	Giá KĐ (đồng/m ²)	Thành tiền (đồng)	Tiền đặt trước (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*(3)	
1	N07	111,7	19.461.000	2.173.793.700	434.758.740
2	N09	98,1	19.461.000	1.909.124.100	381.824.820
3	N10	118,9	19.461.000	2.313.912.900	462.782.580
Tổng		328,70		6.396.830.700	1.279.366.140

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản số **2099901081969** của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PG Bank) – Chi nhánh Hải Phòng.

- Bước giá: **100.000.000 đồng** (Một trăm triệu đồng).

Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

B. Mục đích đấu giá: Để giao đất làm nhà ở, có thu tiền sử dụng đất.

C. Phương thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất.

D. Đối tượng tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

Đ. Hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải mua một (01) bộ hồ sơ mời tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phát hành để đăng ký tham gia đấu giá một (01) lô đất. Trường hợp một người muốn tham gia đấu giá nhiều lô đất thì phải mua hồ sơ tương ứng với số lô đất đăng ký đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **200.000 đồng/01 hồ sơ**

(Hai trăm nghìn một hồ sơ tham gia đấu giá).

Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá không được hoàn trả cho người tham gia đấu giá đã mua hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Hồ sơ tham gia đấu giá: Trong hồ sơ có các giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

- Phiếu trả giá, phong bì trả giá;

- Mẫu giấy uỷ quyền.

- Bản đồ quy hoạch chia lô.

- Quyết định liên quan đến khu đất đấu giá của UBND quận Hải An.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; Phiếu trả giá tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phát hành);

- Giấy uỷ quyền (nếu có)

- Bản sao căn cước công dân (có chứng thực).

E. Thời gian, địa điểm cho tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian cho tham khảo, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ ngày 04/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 07 giờ 30 phút ngày 19/02/2025 đến 17 giờ ngày 21/02/2025 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ của tài sản tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.



- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ ngày 04/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nhận, nộp phiếu trả giá: Từ khi nộp đủ hồ sơ, tiền đặt trước đến 17 giờ ngày 04/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 07/3/2025 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên đấu giá: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng; Điện thoại: 02253.678680.

H. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: (0225)3.678680.

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An; Địa chỉ: Số 239 đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.



GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Cường

Hải Phòng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất 03 lô đất đấu giá N07, N09, N10 có tổng diện tích 328,70 m² vào mục đích làm nhà ở tại khu đất 1200 m² cạnh nghĩa trang thuộc tờ bản đồ 10, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH 13 ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 của UBND quận Hải An về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất đấu giá N07, N09, N10 có tổng diện tích 328,70 m² vào mục đích làm nhà ở tại khu đất 1200 m² cạnh nghĩa trang thuộc tờ bản đồ 10, phường Đông Hải 2, quận Hải An;
- Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 của UBND quận Hải An về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất đấu giá N07, N09, N10 có tổng diện tích 328,70 m² vào mục đích làm nhà ở tại khu đất 1200 m² cạnh nghĩa trang thuộc tờ bản đồ 10, phường Đông Hải 2, quận Hải An;
- Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 của UBND quận Hải An về việc đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất đấu giá N07, N09, N10 có tổng diện tích 328,70 m² vào mục đích làm nhà ở tại khu đất 1200 m² cạnh nghĩa trang thuộc tờ bản đồ 10, phường Đông Hải 2, quận Hải An;
- Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 13/02/2025 của UBND quận Hải An về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất đấu giá N07, N09, N10 có tổng diện tích 328,70 m² vào mục đích làm nhà ở tại khu đất 1200 m² cạnh nghĩa trang thuộc tờ bản đồ 10, phường Đông Hải 2, quận Hải An;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 34/HĐ-ĐGDHA ngày 17/02/2025 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hải An và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng;

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản nêu trên, với các điều khoản như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá

1.1. Đặc điểm khu đất đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng) phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hải An tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 03 lô đất đấu giá N07, N09, N10 có tổng diện tích 328,70 m² vào mục đích

làm nhà ở tại khu đất 1200 m² cạnh nghĩa trang thuộc tờ bản đồ 10, phường Đông Hải 2, quận Hải An.

Vị trí khu đất được xác định theo mảnh trích đo địa chính tỷ lệ 1/1.000 do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng đo vẽ, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Nam Việt kiểm tra, được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 11/4/2023.

Ranh giới khu đất:

- Phía Đông Bắc giáp nghĩa trang liệt sỹ khu dân cư, đường quy hoạch.
- Phía Tây Bắc giáp đường hiện trạng.
- Phía Tây Nam và Đông Nam giáp khu dân cư hiện trạng.
- Diện tích đấu giá: 328,7 m² đất ở của 03 lô.

1.2. Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng khu đất đã xây dựng cơ sở hạ tầng.

1.3. Mục đích đấu giá: Làm nhà ở theo quy hoạch đã được phê duyệt.

1.4. Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

1.5. Phương thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất để giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

1.6. Thời hạn sử dụng đất: Ổn định, lâu dài.

1.7. Nguồn gốc sử dụng đất: Đất do UBND phường Đông Hải 2, quận Hải An quản lý và đã được giải phóng mặt bằng sạch, quy hoạch chia lô đấu giá.

Điều 2. Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Bước giá; Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá của các lô đất đấu giá:

STT	Ký hiệu lô	Diện tích lô (m ²)	Giá KD (đồng/m ²)	Thành tiền (đồng)	Tiền đặt trước (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)*(3)	
1	N07	111,7	19.461.000	2.173.793.700	434.758.740
2	N09	98,1	19.461.000	1.909.124.100	381.824.820
3	N10	118,9	19.461.000	2.313.912.900	462.782.580
Tổng		328,70		6.396.830.700	1.279.366.140

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản số **2099901081969** của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PG Bank) – Chi nhánh Hải Phòng.

* Các yêu cầu đối với việc nộp tiền đặt trước: Khi tham gia đấu giá các lô đất khác nhau chỉ cần nộp tiền đặt trước cùng một giấy nộp tiền và nộp tiền đặt trước người tham gia đấu giá phải ghi rõ nội dung trên Giấy nộp tiền là: "*Họ và tênNộp tiền lô đất số*"

Nếu tham gia nhiều lô đất thì cộng tiền đặt trước các lô đất vào một lệnh nộp tiền.

Sau khi phiên đấu giá kết thúc, tiền đặt trước được xử lý như sau:

+ Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

+ Trả lại và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho Người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc nếu không mua được tài sản kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Tiền lãi nêu trên (nếu có) được tính theo lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định.

2.3. Bước giá: **100.000.000 đồng** (Một trăm triệu đồng).

Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

2.4. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **200.000 đồng/01 hồ sơ**

(Hai trăm nghìn đồng cho một bộ hồ sơ tham gia đấu giá).

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá không được hoàn trả cho người tham gia đấu giá đã mua hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Người tham gia đấu giá; Điều kiện tham gia đấu giá

3.1. Người tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Luật Đất đai và các điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

3.2. Người không được tham gia đấu giá:

Người không được tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 04, khoản 5 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c nêu trên;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3.3. Điều kiện tham dự phiên đấu giá:

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm các giấy tờ sau:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ), phải ghi đầy đủ các thông tin có trong phiếu đăng ký, không được tẩy, đập xóa phiếu, đổi phiếu đăng ký tham gia đấu giá.

+ Bản sao Căn cước công dân (có chứng thực).

+ Trong trường hợp là người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp (theo mẫu có trong hồ sơ); Căn cước công dân (bản sao có chứng thực) của người được ủy quyền;

- Nộp đủ số tiền đặt trước trong thời gian quy định vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

- Nộp phiếu trả giá đấu giá quyền sử dụng đất hợp lệ trong thời gian quy định (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phát hành), phải ghi đúng và đầy đủ các thông tin có trong phiếu trả giá;

Điều 4. Thời gian, địa điểm cho tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức phiên đấu giá.

- Thời gian cho tham khảo, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ ngày 04/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 07 giờ 30 phút ngày 19/02/2025 đến 17 giờ ngày 21/02/2025 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ của tài sản tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ ngày 04/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nhận, nộp phiếu trả giá: Từ khi nộp đủ hồ sơ, tiền đặt trước đến 17 giờ ngày 04/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 07/3/2025 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức phiên đấu giá: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng; Điện thoại: 02253.678680.

Điều 5. Nguyên tắc đấu giá; Trình tự, thủ tục tổ chức phiên đấu giá

5.1. Nguyên tắc đấu giá:

- Việc đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuân thủ quy định của pháp luật.

5.2. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá: Phiên đấu giá chỉ được mở khi có từ hai người đăng ký tham gia đấu giá trở lên.

5.3. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Việc trả giá được tiến hành theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 6. Quy định đối với phiếu trả giá và cách thức ghi phiếu trả giá

6.1. Quy định đối với phiếu trả giá:

- Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phát hành và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Phiếu trả giá phải được người tham gia đấu giá ký tên và ghi rõ họ tên.

+ Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát.

- + Giá trả phải theo đúng quy định trong phần “Cách thức ghi phiếu trả giá”.
- + Số tiền ghi trên Phiếu trả giá bằng số và bằng chữ bắt buộc phải trùng khớp nhau.
- + Phiếu trả giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, đựng trong phong bì do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phát hành có chữ ký niêm phong của người tham gia đấu giá vào các mép của phong bì, ngoài phong bì phải đề tên, địa chỉ của người tham gia đấu giá, tài sản đấu giá. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng trong thời hạn quy định và được Trung tâm bỏ vào thùng phiếu.

- Phiếu trả giá không hợp lệ là các phiếu trả giá không đáp ứng được ít nhất một trong các yêu cầu đã nêu đối với phiếu trả giá hợp lệ.

- Trước khi nộp phiếu trả giá khách hàng phải tự kiểm tra lại, nếu phát hiện có sự sai sót được đổi phiếu trả giá khác. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng không chấp nhận mọi sự thay đổi, bổ sung đối với những phiếu trả giá đã được bỏ vào thùng phiếu.

- Mỗi người tham gia đấu giá chỉ được trả giá 01 lần (01 phiếu trả giá) cho 01 lô đất tham gia đấu giá.

- Thùng phiếu phải được niêm phong khi hết thời hạn nộp phiếu. Việc niêm phong thùng phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thực hiện có sự tham gia của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá và cán bộ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và được lập thành biên bản. Phiếu trả giá của từng người tham gia đấu giá được đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mở niêm phong và được công bố tại phiên đấu giá. Việc mở niêm phong thùng phiếu và phiếu trả giá có sự chứng kiến của đại diện các ban ngành của UBND quận Hải An và ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Trước khi nộp phiếu trả giá khách hàng phải tự kiểm tra lại, nếu phát hiện có sự sai sót được đổi phiếu trả giá khác.

- Mỗi người tham gia đấu giá chỉ được trả giá 01 lần (01 phiếu trả giá) cho 01 tài sản đấu giá.

6.2. Cách thức ghi phiếu trả giá:

- Chỉ những người tham gia đấu giá đã có phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản mới được ghi giá vào Phiếu trả giá (trong trường hợp nhờ người ghi giá thay thì người tham gia đấu giá đã có phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải ký xác nhận vào Phiếu trả giá).

- Giá trả trong phiếu phải bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm tối thiểu 01 bước giá. (Bước giá áp dụng: 100.000.000 đồng/01 bước giá).

- Giá trả theo giá thành tiền của cả lô đất (không trả giá theo đơn giá đồng/m²).

Điều 7. Trình tự, thủ tục điều hành cuộc đấu giá; Nội quy phiên đấu giá:

7.1. Thủ tục vào Phòng đấu giá:

- Mỗi phiếu đăng ký tham gia đấu giá chỉ được 01 người tham dự trong Phòng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải xuất trình Căn cước công dân, Giấy uỷ quyền hợp pháp (nếu có), Biên lai thu tiền đặt trước hoặc Giấy nộp tiền đặt trước.

7.2. Trình tự, thủ tục điều hành phiên đấu giá:

- Tại buổi công bố giá đã trả của người tham dự phiên đấu giá, Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc, đọc quy chế; công bố danh sách người tham dự phiên đấu giá và điểm danh để xác định người tham dự phiên đấu giá, nhắc lại mức giá khởi điểm, phát số cho người tham gia đấu giá.

- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ;

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá.

- Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá;

- Công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá;

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trường hợp rút lại giá đã trả: Tại buổi công bố giá đã trả của người tham dự phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá;

- Các trường hợp đấu giá tiếp: Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Giá trả ở mỗi vòng phải cao hơn giá trả liền kề trước đó tối thiểu một bước giá (*Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề*). Sau mỗi vòng trả giá, người điều hành công bố phiếu có giá trả cao nhất. Nếu có một người có phiếu trả giá cao nhất mà những người tham dự phiên đấu giá còn lại không có nhu cầu trả giá tiếp thì người có phiếu trả giá cao nhất ở vòng trả giá là người trúng đấu giá. Nếu nhiều người cùng có phiếu trả giá cao nhất bằng nhau, nhưng không có yêu cầu trả giá tiếp nữa thì sẽ tổ chức bốc thăm giữa những người đó. Người nào trúng thăm là người trúng đấu giá.

- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá:

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Nếu có từ hai người trở lên cùng trả một mức giá cao nhất liền kề như trường hợp trên cùng chấp nhận mua tài sản thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc không có người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá thì không thành.

7.3. Nội quy phiên đấu giá:

- Người tham dự phiên đấu giá phải ngồi đúng vị trí quy định dưới sự hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

- Người tham dự phiên đấu giá không được tự ý rời khỏi vị trí quy định khi chưa được sự đồng ý của Người điều hành cuộc đấu giá; Không gây mất trật tự trong Phòng đấu giá.

- Người tham dự phiên đấu giá không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin khác trong Phòng đấu giá.

- Người tham dự phiên đấu giá không được ghi âm, ghi hình trong Phòng đấu giá.

Điều 8. Thời hạn, phương thức nộp tiền sử dụng đất, tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa

- Thời hạn nộp tiền sử dụng đất: Thực hiện theo Điều 13 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 quy định về nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan Thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất bằng văn bản cho người trúng đấu giá.

+ Thông báo nộp tiền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau:

a) Số tiền sử dụng đất trúng đấu giá phải nộp và phương thức, địa điểm, thời gian nộp theo kết quả trúng đấu giá đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận.

b) Tên, địa chỉ và số tài khoản tại Kho bạc nhà nước để nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá;

c) Thời hạn yêu cầu nộp tiền sử dụng đất:

Theo Thông báo của cơ quan thuế và quy định tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban hành tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 của Ủy ban nhân dân quận Hải An, thời gian nộp cụ thể:

+ Nộp tiền lần 1: Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo (bao gồm cả tiền đặt trước).

+ Nộp tiền lần 2: Trong thời hạn chậm nhất 90 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% số tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

+ Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì UBND quận Hải An hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

d) Thời hạn chuyển giao chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

+ Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã lên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

- Thời hạn nộp tiền, phương thức nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa:

Ngoài số tiền sử dụng đất phải nộp, người trúng đấu giá phải nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Sau khi có kết quả trúng đấu giá, Ủy ban nhân dân quận Hải An thông báo số tiền phát triển đất trồng lúa phải nộp đến cá nhân trúng đấu giá để thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước. Thời hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Ủy ban nhân dân quận Hải An. Trường hợp nộp quá hạn phải nộp thêm tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Điều 9. Thời điểm và phương thức bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

9.1. Sau khi nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

9.2. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân xã nơi có đất đấu giá tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 10. Quyền lợi và nghĩa vụ của Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

10.1. Quyền lợi:

- Được xác nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, được giao đất để tiến hành triển khai việc xây dựng nhà ở theo quy định tại hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất;

- Được quyền sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu đất hoặc kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu đất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung trong khu vực;

- Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất trúng đấu giá;

- Được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

10.2. Nghĩa vụ:

- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1639/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng), Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban hành tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 của UBND quận Hải An về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất đấu giá N07, N09, N10 có tổng diện tích 328,70 m² vào mục đích làm nhà ở tại khu đất 1200 m² cạnh nghĩa trang thuộc tờ bản đồ 10, phường Đông Hải 2, quận Hải An; Thực hiện đúng các nội dung cụ thể trong Biên bản đấu giá và Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền.

- Chấp hành xây dựng công trình theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt cho khu vực đất đấu giá và các quy định khác về quản lý đầu tư và xây dựng công trình;

- Chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan đến việc sử dụng đất trong khu vực; Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong quá trình đầu tư xây dựng công trình;

- Nộp đủ, đúng thời hạn số tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá đã được phê duyệt; Nộp đủ, đúng thời hạn tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Nộp các khoản thuế, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình tổ chức đấu giá đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác.

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phòng đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 12. Xử lý vi phạm.

12.1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

a) Có các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản, Điều 11 Quy chế này;

b) Là người đã trả giá cao nhất nhưng rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

12.2. Người tham dự phiên đấu giá không được hoàn trả tiền đặt trước, nếu vi phạm một trong những quy định sau:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Những quy định khác chưa được ghi trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1639/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng), Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ban hành tại Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 06/02/2025 của UBND quận Hải An về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất đấu giá N07, N09, N10 có tổng diện tích 328,70 m² vào mục đích làm nhà ở tại khu đất 1200 m² cạnh nghĩa trang thuộc tờ bản đồ 10, phường Đông Hải 2, quận Hải An và theo quy định của pháp luật.

GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Cường